

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2449/2538

นางวีรียา คุณานุกร

โจทก์

นายมานิจ บักรี่

จำเลย

นายมานิจ บักรี่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292 (2), มาตรา 302

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 134) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวาร
ออกไปจากตึกแถวพิพาท ที่เช่าเลขที่ 38/16,17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร และส่งมอบตึกแถวพิพาทคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมกับชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 ถึงเดือนมีนาคม 2534 เป็นเงิน
96,000 บาท และชำระค่าเสียหายต่อไปในอัตรา เดือนละ 16,000 บาท นับตั้งแต่
เดือนเมษายน 2534 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากตึกแถวพิพาท
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129,128) ชั้น
อุทธรณ์ จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 78,119
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอยุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่า
ของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการบังคับ
คดีแล้วการที่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอยุเลาการบังคับตามคำ
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ ในอำนาจของศาลชั้น

ต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งด การบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอลงโทษการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ดำเนินการบังคับคดีแล้วการที่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอลงโทษการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งด การบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้น เพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>